BÁO CÁO PHÂN TÍCH ĐỘC LẬP · BẢN TÓM TẮT
Chung cư Nam Sài Gòn Residences
Phân tích độc lập phục vụ giám sát của cư dân. Không phải văn bản của chủ đầu tư, Ban quản trị hay đơn vị quản lý vận hành; logo chỉ dùng để nhận diện chung cư.

Lập ngày 30/09/2026

Quỹ bảo trì: có khuất tất hay không?

Bản tóm tắt của báo cáo đầy đủ 59 trang, giữ nguyên văn các ô Kết luận, Nhận định, Chiến lược. Sao kê 15/08/2024 – 31/05/2026; tài liệu BQT cung cấp ngày 28/09/2026.

3 mức Đỏ | 7 mức Cam | 6 mức Vàng | 17 quy định đã đối chiếu | Sao kê thật

Quỹ còn ngày 31/05/2026	Nhận bàn giao 15/08/2024	Lãi đã nhận	Đã chi khỏi quỹ	Thu khu vực chung ngoài quỹ
127,15 tỷ	**124,79 tỷ**	**5,48 tỷ**	**3,12 tỷ**	**1,71 tỷ**
98% là tiền gửi có kỳ hạn	Hai lệnh chuyển của chủ đầu tư	Đúng biểu từng thời điểm	1,69 tỷ chờ chứng từ	Đã chi 1,40 tỷ ngoài quy trình

HIỂU ĐÚNG VẤN ĐỀ — Tiền có mất không, sai ở đâu, thiệt ở đâu

Tiền không biến mất trên sao kê, nhưng quỹ bị điều hành trái quy định, sinh lời kém, và 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.

ĐÃ KIỂM CHỨNG
198
giao dịch khớp từng đồng

Trên sao kê, tiền không biến mất

198 giao dịch của ba tài khoản khớp số dư tới từng đồng.
Không có rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân; tiền gốc quỹ vẫn tăng nhờ lãi.

HỆ QUẢ **Chưa có căn cứ để xử lý hình sự.**

CHẮC CHẮN
3
vi phạm rõ trên sao kê

Làm trái quy định và thiếu minh bạch

986,9 triệu tiền quỹ đi qua tài khoản vận hành của Ban quản trị, 1,71 tỷ tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ, 1,40 tỷ chi không qua quy trình của quỹ.
Chuyển về đúng sổ thì tổng tiền không đổi, nhưng không xóa được vi phạm.

HỆ QUẢ **Chắc chắn phải khắc phục; thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP và là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.**

HIỆU QUẢ THẤP
0,96 tỷ
lãi bỏ lỡ, mức cao nhất

Quỹ sinh lời kém hơn mức có thể

Cách gửi tiền làm quỹ bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ tiền lãi; hợp đồng quảng cáo ký lại thu ít hơn khoảng 182,2 triệu mỗi năm.
Đây là thiệt hại cơ hội, tiền gốc không mất.

HỆ QUẢ **Không phải căn cứ để phạt, nhưng Ban quản trị phải giải trình trước Hội nghị.**

CẦN CHỨNG TỪ
1,69 tỷ
chờ chứng từ

1,69 tỷ có thể thành thất thoát thật

986,9 triệu vào tài khoản không có sao kê và chưa có biên bản nghiệm thu; 705,8 triệu trả Thép Quang chưa có danh mục hàng hóa.
Không có chứng từ thì đây là tiền phải hoàn lại quỹ; hợp đồng không qua báo giá cũng gây thiệt nếu giá cao hơn thị trường.

HỆ QUẢ **Không có chứng từ thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ; có dấu hiệu chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.**

Kết luận: chưa có bằng chứng tiền bị chiếm đoạt, nhưng chưa thể khẳng định không mất; kết luận cuối cùng phụ thuộc chứng từ của 1,69 tỷ.

Mười mục: 1 Có sai phạm không, tới đâu, xử lý thế nào · 2 Dữ liệu · 3 Dòng tiền · 4 Hạch toán đúng · 5 Hợp đồng · 6 Khu vực chung · 7 Lãi suất · 8 Tuân thủ · 9 Dấu hiệu, nguyên nhân, hệ quả pháp lý · 10 Việc cần làm.

Phân tích dựa trên bản scan sao kê và bộ quy chế đã thông qua Hội nghị nhà chung cư, phục vụ giám sát của cư dân. Nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc; không thay thế kiểm toán độc lập hay kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

01 Có sai phạm không, tới đâu và xử lý thế nào

KẾT LUẬN CHUNG · CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Có những điểm khuất tất theo nghĩa thiếu minh bạch và làm trái Quy chế; chưa có bằng chứng về việc chiếm đoạt tiền quỹ.

3	5	4
điểm đã rõ trên sao kê	nghi vấn cần hồ sơ	điểm kiểm tra đạt

Năm câu hỏi của cuộc kiểm tra: có sai phạm không, sai phạm tới đâu, mức độ, quy mô và khung xử lý

1 CÓ SAI PHẠM KHÔNG?
Có. Ba vi phạm đã rõ ngay trên sao kê, không cần thêm hồ sơ để khẳng định.
3 — vi phạm đã rõ trên sao kê

2 SAI PHẠM TỚI ĐÂU?
Tới mức làm trái Quy chế và Luật Nhà ở, tiền đi ngoài quy trình kiểm soát; chưa có bằng chứng chiếm đoạt.
1,69 tỷ — phần còn chờ chứng từ

3 MỨC ĐỘ VI PHẠM?
Thuộc diện xử phạt hành chính về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; phần lớn do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.
9/16 — dấu hiệu do thiếu năng lực

4 QUY MÔ VI PHẠM?
2,69 tỷ đã đi sai tài khoản, bằng khoảng 2,1% số dư quỹ; 1,69 tỷ còn phải có chứng từ mới khẳng định được là không mất.
2,69 tỷ — đã đi sai tài khoản, khoảng 2,1% quỹ

5 KHUNG XỬ LÝ?
Vi phạm đã rõ phải khắc phục, thuộc diện phạt Ban quản trị 50 – 60 triệu đồng và là căn cứ bãi nhiệm; khoản nào không chứng minh được thì bồi hoàn quỹ.
50 – 60 — triệu đồng, mức phạt Ban quản trị

NHẬN ĐỊNH · NĂM CÂU HỎI

- **Có sai phạm: ba vi phạm đã rõ trên sao kê, thuộc diện xử phạt hành chính, chưa có dữ kiện hình sự.**
- Sai phạm dừng ở việc tiền đi ngoài quy trình kiểm soát; là sai quy trình hay thất thoát thì phải chờ chứng từ của 1,69 tỷ.
- Quy mô đã rõ là 2,69 tỷ, khoảng 2,1% số dư quỹ; phần lớn sai sót do thiếu năng lực, chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ là có chủ đích.
- Vì vậy hướng xử lý chính là khắc phục và sửa quy trình, kèm mức phạt theo quy định; bồi hoàn và bãi nhiệm đặt ra khi không chứng minh được hoặc không khắc phục.

Mức độ: 16 dấu hiệu theo nguyên nhân và tình trạng pháp lý; màu của mã là mức nghiêm trọng

9	2	4	1
(1) Thiếu năng lực	**(2) Lỡ tay thật**	**Chưa loại trừ (3)**	**Chưa phát sinh sai**
Sai quy trình, quản lý tiền kém; không thấy ai hưởng lợi	Sai giấy tờ, ghi chép; sửa được ngay	Lỡ tay có chủ đích: cần chứng từ để kết luận	Tái tục 127,5 tỷ, chờ hợp đồng

Nguyên nhân	Đã rõ	Chờ chứng minh	Hiệu quả thấp	Theo dõi	Tổng
(1) Thiếu năng lực	F02	F04 F05 F06 F11 F12 F14 F15	F10		9
(2) Lỡ tay thật		F08 F13			2
Chưa loại trừ (3)	F01	F03 F07 F09			4
Chưa phát sinh sai				F16	1
Tổng	**2**	**12**	**1**	**1**	**16**

NHẬN ĐỊNH · PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN

- **Phần lớn sai sót thuộc nhóm thiếu năng lực: 9 trên 16 dấu hiệu là làm sai quy trình hoặc quản lý tiền kém, không thấy ai hưởng lợi.**
- 2 dấu hiệu là lỡ tay thật: sai giấy tờ, ghi chép, sửa được ngay.
- Chưa dấu hiệu nào đủ căn cứ để xếp vào lỡ tay có chủ đích.
- Tuy vậy, 4 dấu hiệu chưa loại trừ được khả năng này: 986,9 triệu qua TK vận hành 118002976372, 705,8 triệu trả Thép Quang, 4 hợp đồng liên tiếp của Thành Công và hợp đồng quảng cáo ký lại với Chicilon Media.
- Ba khoản chi trong nhóm này cộng lại khoảng 2,55 tỷ; để kết luận cần sao kê TK vận hành, danh mục thiết bị của Thép Quang, báo giá và biên bản nghiệm thu của Thành Công.

Quy mô vi phạm, so với số dư quỹ 127,15 tỷ ngày 31/05/2026

Nhóm	Số tiền	So với quỹ	Gồm	Tình trạng
Đã đi sai tài khoản	2,69 tỷ	2,1%	986,9 triệu rời quỹ sang tài khoản vận hành (F01); 1,71 tỷ tiền khu vực chung không vào quỹ (F02)	Đã rõ
Trong đó chi ngoài quy trình	1,40 tỷ	1,1%	Chi từ tài khoản thu dịch vụ, không qua chọn thầu, nghiệm thu của quỹ (F02, F07)	Đã rõ
Chưa truy được tới cùng	1,69 tỷ	1,3%	986,9 triệu chưa có sao kê tài khoản nhận (F01); 705,8 triệu trả Thép Quang chưa có danh mục hàng hóa (F03)	Chờ chứng từ
Chưa loại trừ có chủ đích	2,55 tỷ	2,0%	Hoàn ứng 986,9 triệu (F01), Thép Quang (F03), Thành Công (F07); thêm hợp đồng Chicilon Media thu giảm 182,2 triệu mỗi năm (F09)	Chờ chứng từ
Chi vượt mức tự quyết, chưa thấy văn bản cho phép	5,04 tỷ	4,0%	13 khoản trên 50 triệu: HNB, hoàn ứng 986,9 triệu, Thép Quang, Schindler, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH (Điều 9.2)	Chờ văn bản
Thiệt hại cơ hội	0,42 – 0,96 tỷ	0,3% – 0,8%	Tiền lãi bỏ lỡ do kỳ hạn ngắn và tiền nhàn rỗi (F10); tiền gốc không mất	Hiệu quả thấp
Số dư quỹ ngày 31/05/2026	127,15 tỷ	100%	Tiền gốc không giảm, cao hơn lúc nhận bàn giao nhờ tiền lãi	Đã kiểm chứng

Các nhóm chồng lấn một phần: khoản 986,9 triệu có ở bốn nhóm, 1,40 tỷ nằm trong 1,71 tỷ; vì vậy không cộng dồn các dòng.

Từng hợp đồng so với mức 50 triệu và trần 500 triệu (Điều 9.2)

Mã	Đối tác	Hợp đồng	Nguồn	Giá trị	Gấp mức 50 triệu	So với trần năm	Cách trả
F05	**HNB**	01HNBSSR24032026 ngày 07/04/2026	Quỹ	**1.246,6 triệu**	24,9 lần	249%	Tạm ứng 50% ngày 14/04/2026, 7 ngày sau ký
F01	**TK vận hành của Ban quản trị**	Hoàn ứng 6 khoản 29/08 – 23/12/2025	Quỹ	**986,9 triệu**	19,7 lần	197%	Một lệnh ngày 23/12/2025 vào tài khoản của chính Ban quản trị
F03	**Thép Quang**	080426/HDDV/BQT TQ ngày 08/04/2026	Quỹ	**705,8 triệu**	14,1 lần	141%	Trả 100% ngày 24/04/2026, 16 ngày sau ký
F06	**Schindler**	EID/FR/18062025REV 01 ngày 19/06/2025	Quỹ	**477,1 triệu**	9,5 lần	95%	Tạm ứng 50% ngày 23/06/2025, 4 ngày sau ký
F07	**Thành Công**	081225/HDDV/BQTTH ANH CONG ngày 08/12/2025	TK 7784	**350,7 triệu**	7,0 lần	70%	Trả 100% ngày 11/12/2025, 3 ngày sau ký
F08	**Khởi Sáng Việt**	18KSVSSR08082025, ghi hai ngày ký 08/08 và 09/08/2025	TK 7784	**289,3 triệu**	5,8 lần	58%	Tạm ứng 40%, đã trả tổng cộng vượt 67,1 triệu
F07	**Thành Công**	06042026/HDDV/BQT THANHCONG ngày 06/04/2026	TK 7784	**193,7 triệu**	3,9 lần	39%	Tạm ứng 60% ngày 14/04/2026, 8 ngày sau ký
F02	**KTECH**	000785358/KTECH/KT ngày 10/12/2025	TK 7784	**187,0 triệu**	3,7 lần	37%	Tạm ứng 40% ngày 31/12/2025
F06	**Schindler**	7 hợp đồng EID/FR, trả gộp 04/04/2025	Quỹ	**180,8 triệu**	Từng hợp đồng dưới mức	36%	Một lệnh cho 7 hợp đồng, bình quân 25,8 triệu mỗi hợp đồng
F06	**Schindler**	Phí bảo trì 21/10/2024 – 20/01/2025	Quỹ	**172,6 triệu**	3,5 lần	35%	Trả ngày 06/06/2025, trễ 5 – 6 tháng
F07	**Thành Công**	221025/HDDV/BQT TQ ngày 22/10/2025	TK 7784	**165,8 triệu**	3,3 lần	33%	Tạm ứng 50% ngày 23/10/2025, trả nốt 21/11/2025
F06	**Schindler**	4 hợp đồng EID/FR 26/11 – 24/12/2024	Quỹ	**154,7 triệu**	Từng hợp đồng dưới mức	31%	Một lệnh ngày 06/06/2025, trễ 5 – 6 tháng
F07	**Thành Công**	1509/2025/PHTHTC ngày 15/09/2025	TK 7784	**146,5 triệu**	2,9 lần	29%	Trả 100% ngày 03/10/2025, 18 ngày sau ký
F06	**Schindler**	EID/FR/155768282	Quỹ	**64,6 triệu**	1,3 lần	13%	Tạm ứng 50% ngày 29/05/2025
F06	**Schindler**	EID/FR/155768383	Quỹ	**55,9 triệu**	1,1 lần	11%	Tạm ứng 50% ngày 29/05/2025
	Cộng	**13 khoản trên 50 triệu**		**5,04 tỷ**			**2025: 2,89 tỷ, gấp 5,8 lần trần; 5 tháng 2026: 1,63 tỷ**

NHẬN ĐỊNH · THẨM QUYỀN CHI (ĐIỀU 9.2)

- **13 khoản chi, mỗi khoản trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ, gồm 12 hợp đồng và lệnh hoàn ứng 986,9 triệu; hai nhóm hợp đồng Schindler nhỏ hơn 50 triệu nhưng cộng lại 335,5 triệu.**
- Với mỗi khoản trên 50 triệu, Ban quản trị phải xuất trình được một trong hai văn bản: kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua có hạng mục đó, hoặc văn bản lấy ý kiến có trên 50% chủ sở hữu đồng ý; hồ sơ hiện chưa có văn bản nào.
- Ba khoản lớn nhất vượt xa mức tự quyết: HNB 1.246,6 triệu gấp khoảng 24,9 lần, Thép Quang gấp 14,1 lần, hợp đồng Schindler 477,1 triệu gấp 9,5 lần; riêng HNB bằng 249% trần cả năm.
- Ba hợp đồng HNB, Thép Quang, Thành Công ký trong ba ngày 06 – 08/04/2026, tổng 2,15 tỷ, gấp hơn bốn lần trần sửa chữa đột xuất của cả năm.
- Kiểu trả trọn một lần như Thép Quang lặp lại ở Thành Công: hợp đồng 081225 trả 100% chỉ 3 ngày sau ký, hợp đồng 1509/2025 trả 100% sau 18 ngày.
- Chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ (quỹ 1,79 tỷ, TK 7784 1,09 tỷ), gấp 5,8 lần trần; năm tháng đầu 2026 là 1,63 tỷ, gấp 3,3 lần.
- Nếu các khoản này nằm trong kế hoạch được Hội nghị thông qua thì trần 500 triệu không áp dụng; không có kế hoạch và không có ý kiến chủ sở hữu thì mỗi hợp đồng là một lần chi vượt thẩm quyền theo Điều 9.2.

Khung xử lý theo tình trạng của dấu hiệu

Tình trạng	Dấu hiệu	Khắc phục	Phạt Ban quản trị	Bồi hoàn quỹ	Bãi nhiệm	Hình sự
Đã rõ trên sao kê	F01, F02	Bắt buộc	50 – 60 triệu đồng	Phần không có chứng từ hợp lệ	Đã có căn cứ	Chỉ khi có chứng cứ chiếm đoạt
Chờ chứng minh, có chứng từ hợp lệ	12 dấu hiệu	Sửa quy trình nếu sai	Không	Không	Không	Không
Chờ chứng minh, không chứng minh được	12 dấu hiệu	Bắt buộc	50 – 60 triệu đồng	Toàn bộ khoản đó	Có căn cứ	Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu chiếm đoạt
Hiệu quả thấp	F10	Giải trình trước Hội nghị, đổi cách gửi	Không	Không	Hội nghị đánh giá khi bầu lại	Không
Theo dõi	F16	Công khai hợp đồng tái tục	Không	Không	Không	Không

Khung xử lý theo nguyên nhân

Nguyên nhân	Số dấu hiệu	Xử lý trách nhiệm cá nhân
(1) Thiếu năng lực	9	Sửa quy trình, thuê kế toán hoặc kiểm toán, quyết toán lại. Vi phạm đã rõ vẫn thuộc diện phạt Ban quản trị (Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); Hội nghị cân nhắc bãi nhiệm nếu không khắc phục.
(2) Lỡ tay thật	2	Điều chỉnh sổ sách, hoàn phần chênh nếu có, rút kinh nghiệm bằng văn bản; thường không tới mức phạt hay bãi nhiệm.
(3) Lỡ tay có chủ đích	0 đủ căn cứ, 4 chưa loại trừ	Bồi hoàn, bồi thường (Điều 10.1 Quy chế thu chi); kiểm toán đột xuất; Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm (khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD); có chiếm đoạt thì chuyển cơ quan điều tra.

Tình trạng quyết định hệ quả với Ban quản trị như một tổ chức; nguyên nhân quyết định cách xử lý trách nhiệm cá nhân. Căn cứ: khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP; Điều 10.1 Quy chế thu chi; điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD. Việc xử lý cụ thể do Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đi tới kết luận cuối: hỏi dần ba vòng

VÒNG 1
Hỏi để hiểu
Câu hỏi mở bằng văn bản, không quy lỗi: vì sao, căn cứ nào, ai đề xuất, ai duyệt. Câu trả lời đầu tiên là mốc đối chiếu.

VÒNG 2
Đòi chứng từ
Hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, hóa đơn, ủy nhiệm chi, sao kê. Không đưa được sau khi yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó bồi hoàn quỹ và thành vi phạm đã rõ.

VÒNG 3
Hỏi đối chiếu
Đặt từng chỗ lệch cạnh lời giải thích ở vòng 1; đề nghị kiểm toán đột xuất; không khắc phục thì kiến nghị xử phạt và xem xét bãi nhiệm.

Chỉ xếp vào lỡ tay có chủ đích khi có ít nhất 2 trong 3 dấu hiệu rõ: cùng kiểu sai lặp lại; có bên hưởng lợi hoặc giá bất thường; chứng từ né tránh hoặc mâu thuẫn sau khi đã được yêu cầu. Hiện chưa khoản nào đạt; F01 và F07 mới có một dấu hiệu rõ là lặp lại cùng kiểu.

Ba tầng kết luận

Đã rõ trên sao kê
Làm trái Quy chế có bằng chứng trực tiếp, không cần thêm hồ sơ để khẳng định

986,9 triệu rời quỹ vào tài khoản của chính Ban quản trị
Ngày 23/12/2025 quỹ chuyển 986.910.176 đồng sang TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) để hoàn ứng 6 khoản chi từ 29/08 tới 23/12/2025. Quy chế chỉ cho chuyển tiền quỹ thẳng tới đơn vị bảo trì và giới hạn tạm dùng tiền vận hành 10 triệu mỗi tháng.

986,9 triệu
Điều 7.2, 7.4
F01

Tiền khai thác khu vực chung không vào tài khoản quỹ
1,71 tỷ tiền quảng cáo (Chicilon Media), thuê mặt bằng (Viễn thông ACT), kệ quảng cáo (Hưng Thái) từ 07/2025 tới 05/2026 đi vào TK 117002997784. Khoản 260,9 triệu đã vào đúng quỹ ngày 16/07/2025 bị chuyển đi 8 ngày sau với lý do trả nhầm.

1,71 tỷ
Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023
F02

1,40 tỷ chi ngoài quy trình của quỹ
Từ tài khoản thu khu vực chung đã chi 1,40 tỷ cho sửa chữa, mua sắm; Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng liên tiếp, không qua kế hoạch bảo trì, chọn thầu và kiểm soát chứng từ của quỹ.

1,40 tỷ
Điều 6.1, 6.3
F02, F07

HỆ QUẢ Chắc chắn phải khắc phục; thuộc diện phạt 50 – 60 triệu đồng (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP); là căn cứ bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Nghi vấn, cần hồ sơ để kết luận
Sao kê cho thấy dấu hiệu; chỉ chứng từ mới xác nhận hoặc bác bỏ

705,8 triệu trả trọn cho Thép Quang, chưa rõ hàng hóa
Trả đủ 100% chỉ 16 ngày sau khi ký, hàng hóa ghi chung là thiết bị khu vực sử dụng chung. Số tiền gấp khoảng 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết và vượt trần 500 triệu của cả năm, nên phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc trên 50% chủ sở hữu đồng ý.

705,8 triệu
Điều 9.2, 6.3.b, 6.3.c
F03

Tiền gửi chưa có giấy xác nhận tại ngày gần nhất
98% quỹ nằm trong các hợp đồng tiền gửi; ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại ngày 20/05/2025, còn 127,5 tỷ sau đợt tái tục tháng 8/2026 theo thông báo của Ban quản trị chưa có xác nhận.

127,5 tỷ
Điều 3.1.a
F04

Phí bảo trì Schindler định kỳ biến mất khỏi tài khoản quỹ
Từ 21/01/2025 không còn khoản phí khoảng 57,5 triệu mỗi tháng, cộng dồn khoảng 0,94 tỷ tới 31/05/2026: hoặc trả từ tài khoản vận hành, hoặc hãng đang bị nợ phí.

Điều 6.1.d
F14

13 khoản trên mức 50 triệu, chi vượt trần nếu ngoài kế hoạch
13 khoản chi trên 50 triệu, tổng 5,04 tỷ (HNB 1,25 tỷ, Thép Quang 705,8 triệu, Schindler 477,1 triệu, Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH), chưa thấy kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc ý kiến chủ sở hữu; chi sửa chữa năm 2025 là 2,89 tỷ, gấp 5,8 lần trần 500 triệu.

5,04 tỷ
Điều 9.2
F03, F05, F06, F07, F08

Kiểm soát lệnh chi, giá hợp đồng và kiểm toán

Điều 3.1.a, 8.8.b
F08, F09, F12, F15

Hai tài khoản được thao tác trong cùng một phiên; hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt tăng 23% khi quyết toán; tiền quảng cáo giảm 17,5% sau khi ký lại; chưa thấy dấu vết kiểm toán năm 2025.

HỆ QUẢ Có chứng từ hợp lệ thì coi như đã giải trình xong; không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và chuyển lên nhóm đã rõ.

Không có dấu hiệu bất thường

Những điểm đã kiểm tra và đạt

Sao kê là thật

198 giao dịch khớp số dư tới từng đồng, tiền lãi không kỳ hạn của 33 tháng khớp tới từng đồng, không có dấu hiệu làm giả bằng AI.

Lãi suất đúng biểu

Các khoản gửi hưởng đúng biểu niêm yết từng thời điểm, cao hơn biểu dành cho tổ chức; không có dấu hiệu bị trả thấp hay bị giữ lại tiền lãi.

Không có tiền mặt, không chuyển cho cá nhân

Mọi khoản chi đi tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của Ban quản trị; không có khoản thu bổ sung quỹ từ cư dân.

Tiền gốc quỹ không giảm

Quỹ còn 127,15 tỷ ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ nhờ 5,48 tỷ tiền lãi.

HỆ QUẢ Không có căn cứ xử lý; chưa có dữ kiện về chiếm đoạt.

NHẬN ĐỊNH

- **Có khuất tất theo nghĩa thiếu minh bạch và làm trái Quy chế: 986,9 triệu rời quỹ và 1,71 tỷ lẽ ra phải vào quỹ, tổng 2,69 tỷ đồng, đã không qua quy trình kiểm soát của Quy chế.**
- Chưa có bằng chứng chiếm đoạt: không có tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân, và tiền gốc quỹ vẫn tăng nhờ lãi.
- Kết luận cuối cùng phụ thuộc ba hồ sơ còn thiếu; nếu Ban quản trị không cung cấp được, các khoản tương ứng phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.

Ba hồ sơ quyết định kết luận cuối cùng

1 Sao kê TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) từ 01/08/2025

2 Hồ sơ hợp đồng 705,8 triệu: hóa đơn, danh mục thiết bị, biên bản giao nhận, 3 báo giá

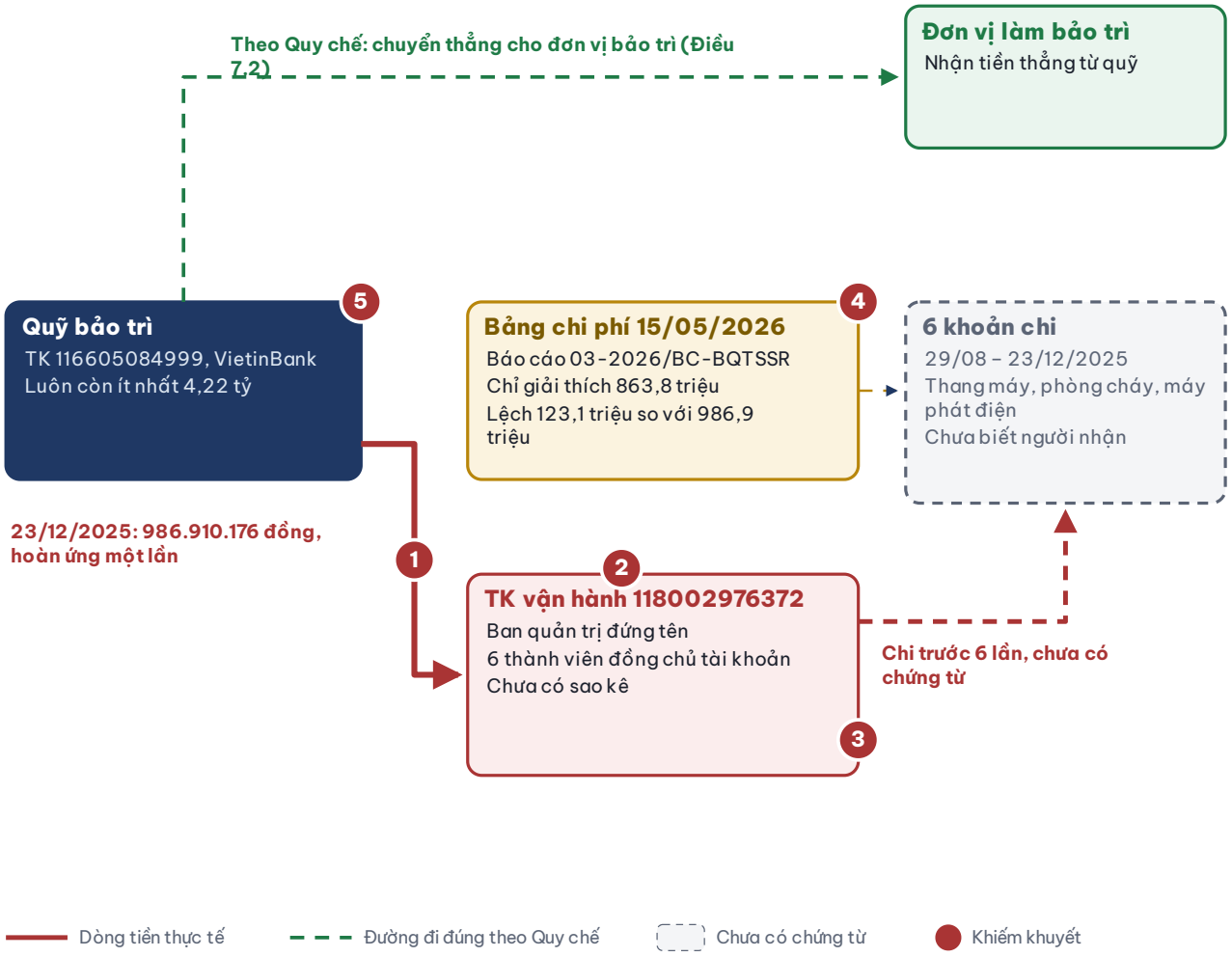
3 Giấy xác nhận số dư 127,5 tỷ tiền gửi sau tái tục, cấp tại quầy ngân hàng

Lưu đồ dòng tiền: năm trường hợp thiếu minh bạch

Mỗi lưu đồ đặt đường đi của tiền theo Quy chế (nét đứt xanh) cạnh đường đi thực tế trên sao kê (đỏ). Số đỏ đánh dấu khiếm khuyết, giải thích ở cột bên phải; ô xám nét đứt là phần chưa có chứng từ.

1 986,9 triệu qua tài khoản của chính Ban quản trị, chưa rõ người nhận cuối

F01



KHIẾM KHUYẾT

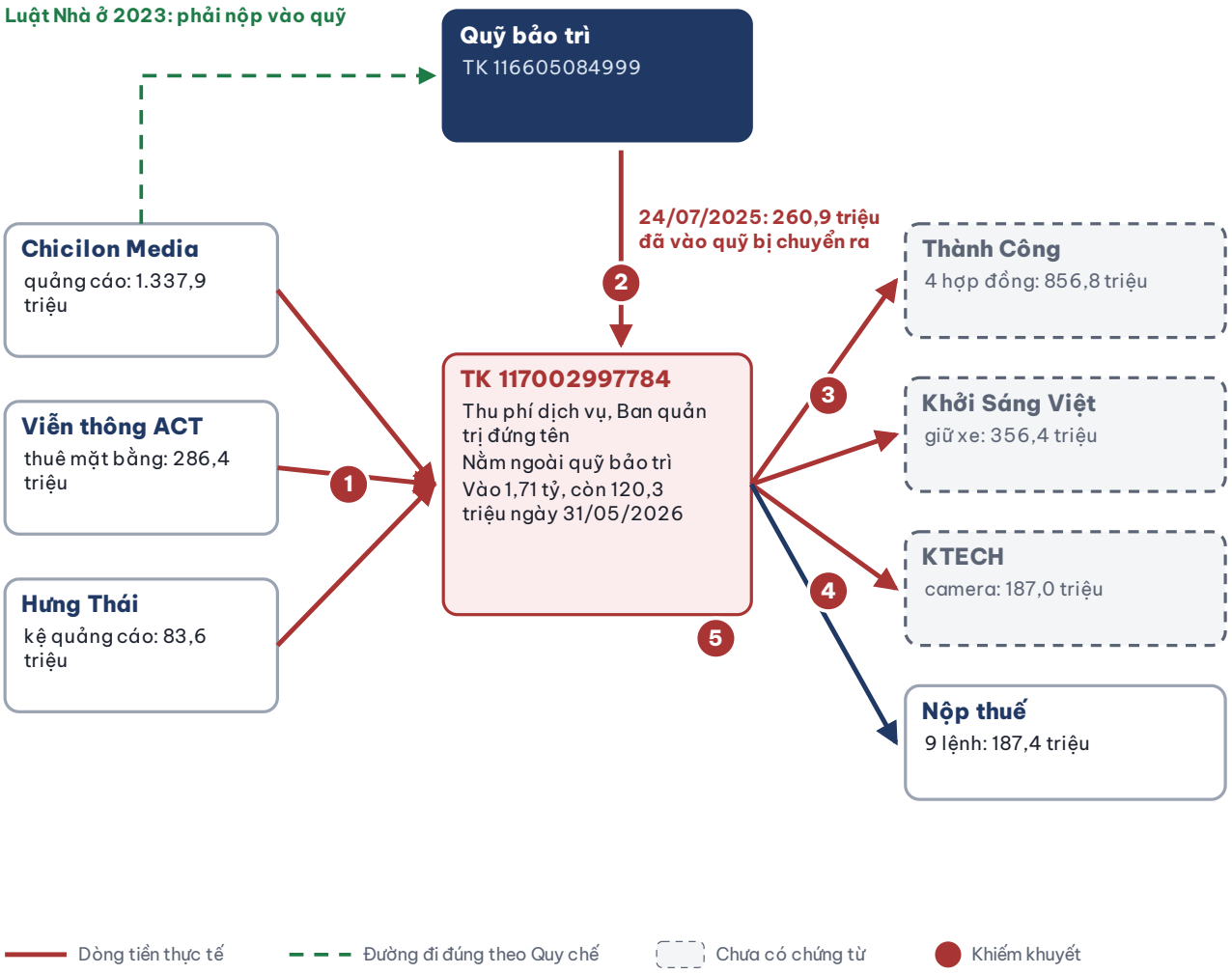
1. **Tiền quỹ vào tài khoản của chính Ban quản trị, không tới thẳng đơn vị bảo trì**
   Quy chế thu chi Điều 7.2
2. **Tạm dùng tiền vận hành gấp khoảng 20 lần hạn mức 10 triệu mỗi tháng**
   Quy chế thu chi Điều 7.4
3. **Không có sao kê tài khoản nhận: chưa biết tiền cuối cùng trả cho ai**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.f
4. **Bảng chi phí của Ban quản trị lệch 123,1 triệu so với số đã chuyển**
   Báo cáo 03-2026/BC-BQTSSR
5. **Quỹ luôn đủ tiền, không có lý do phải ứng trước từ tài khoản khác**

Cần chứng từ

Sao kê TK 118002976372 từ 01/08/2025; hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu của 6 khoản.

2 1,71 tỷ tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ, 1,40 tỷ đã chi ngoài quy trình

F02, F07



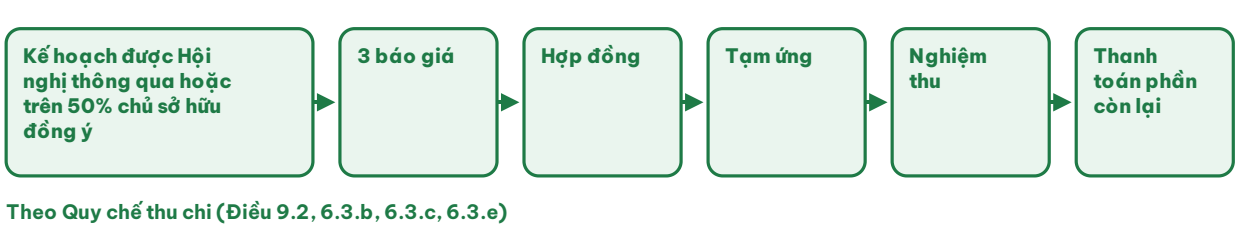
KHIẾM KHUYẾT

1. **Tiền khai thác khu vực chung không nộp vào quỹ**
   Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023
2. **260,9 triệu đã vào đúng quỹ bị chuyển ra 8 ngày sau với lý do trả nhầm**
3. **Chi 1,40 tỷ không qua kế hoạch bảo trì, 3 báo giá, nghiệm thu của quỹ**
   Quy chế thu chi Điều 6.3
4. **Cả 6 hợp đồng đều trên 50 triệu, chưa thấy văn bản cho phép của chủ sở hữu**
   Quy chế thu chi Điều 9.2
5. **Chưa thấy công khai thu chi của tài khoản này**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.g

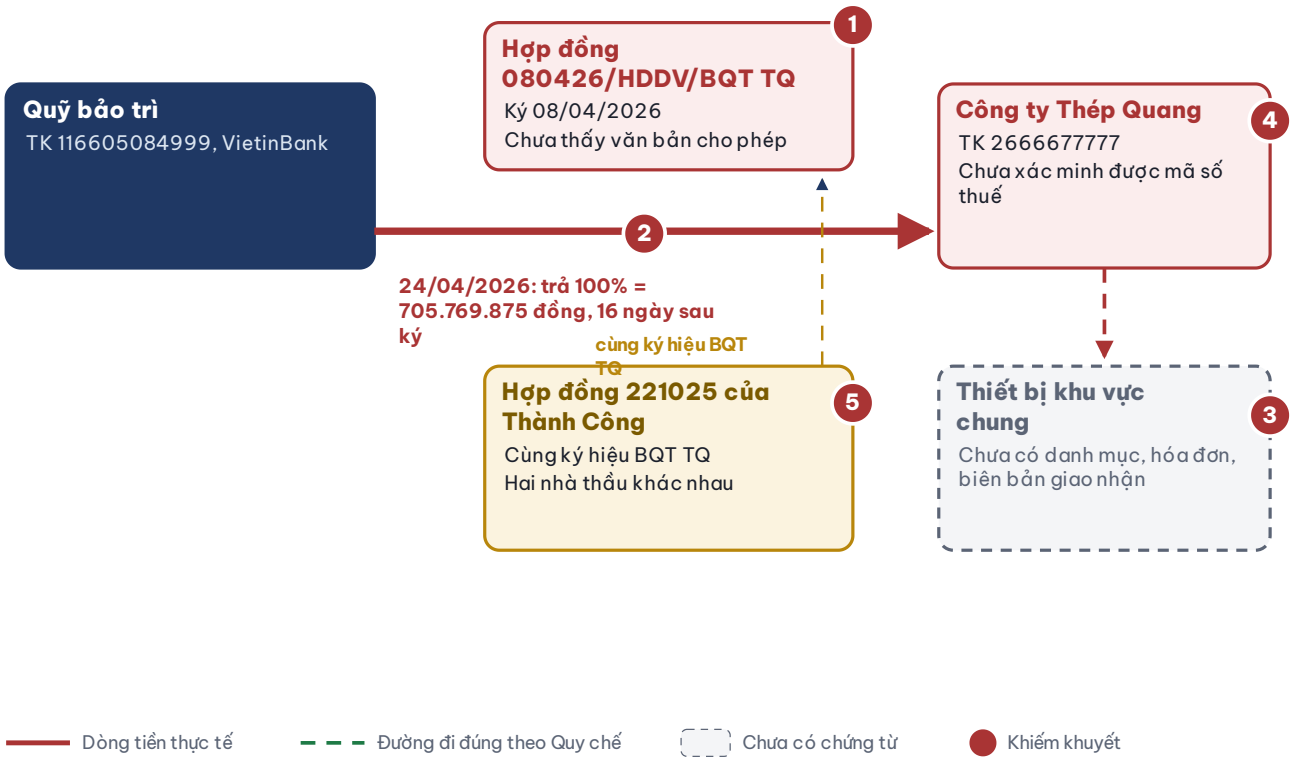
Cần chứng từ

Căn cứ mở TK 117002997784; hợp đồng, báo giá, nghiệm thu của Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH; chuyển số dư về quỹ.

3 705,8 triệu trả trọn cho Thép Quang, chưa có văn bản cho phép và danh mục hàng hóa



Theo Quy chế thu chi (Điều 9.2, 6.3.b, 6.3.c, 6.3.e)



Dòng tiền thực tế | Đường đi đúng theo Quy chế | Chưa có chứng từ | Khiếm khuyết

KHIẾM KHUYẾT

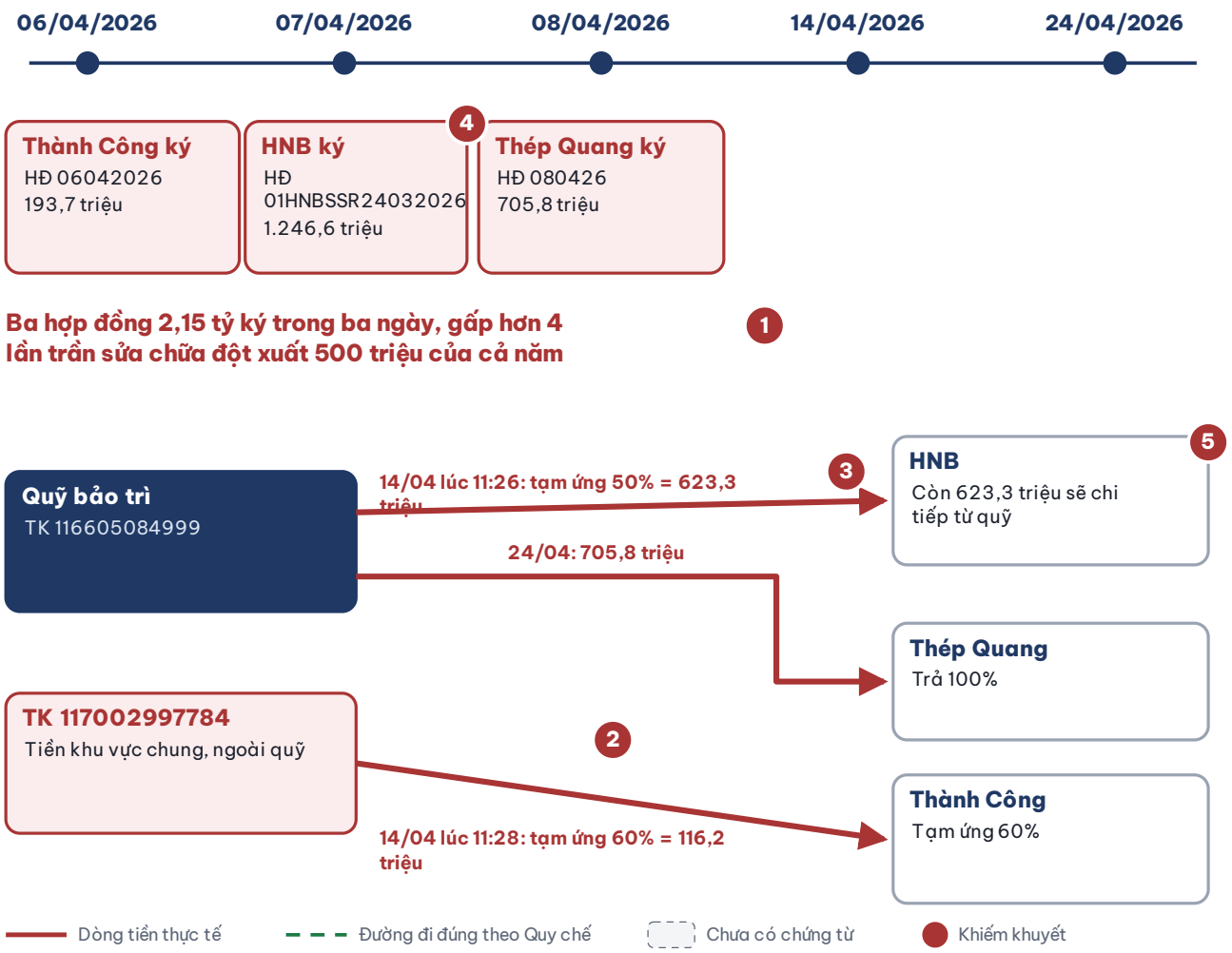
1. **Không thấy văn bản cho phép: gấp 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết, bằng 141% trần cả năm**
   Quy chế thu chi Điều 9.2, 6.3.c
2. **Trả 100% trước nghiệm thu, không có đợt tạm ứng**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b
3. **Hàng hóa chỉ ghi chung là thiết bị khu vực sử dụng chung**
4. **Chưa xác minh được mã số thuế của Thép Quang**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.c
5. **Ký hiệu BQT TQ trùng với hợp đồng của Thành Công**

Cần chứng từ

Văn bản cho phép; hợp đồng, danh mục thiết bị, hóa đơn, biên bản giao nhận, 3 báo giá; mã số thuế Thép Quang; kiểm đếm thiết bị.

4 Tháng 4/2026: ba hợp đồng 2,15 tỷ ký trong ba ngày, chi trước khi nghiệm thu

F03, F05, F07, F15



KHIẾM KHUYẾT

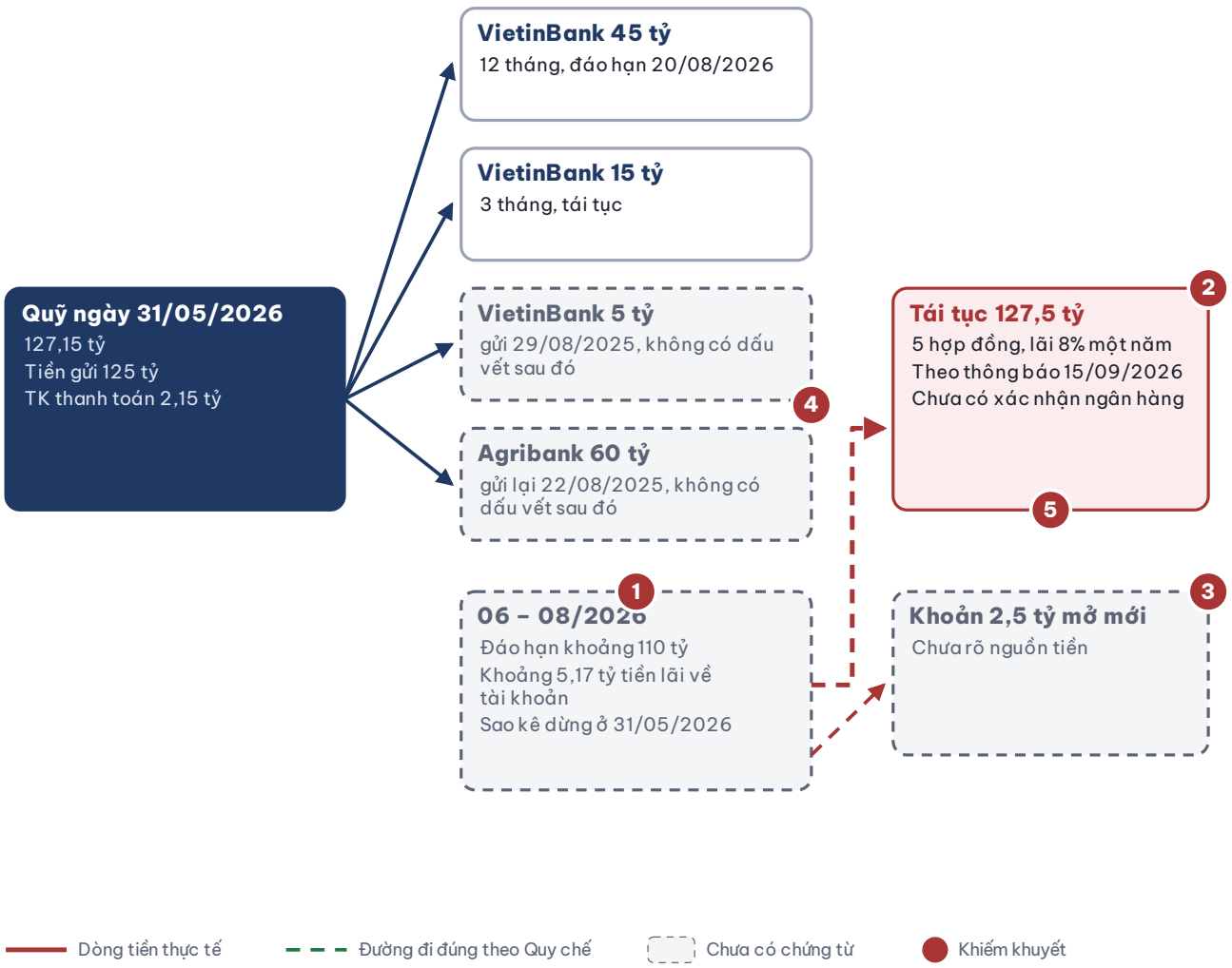
1. **Ba hợp đồng lớn ký dồn trong ba ngày, không thấy lấy ý kiến chủ sở hữu**
   Quy chế thu chi Điều 9.2
2. **Hai lệnh chi trên hai tài khoản lập cách nhau 2 phút: chưa tách người lập và người duyệt**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b (3 chữ ký)
3. **Tạm ứng 50% tới 100% trước khi thi công, nghiệm thu**
   Quy chế thu chi Điều 6.3.b
4. **Số hợp đồng HNB mang ngày 24/03/2026, ghi ký 07/04/2026**
5. **Phần còn lại của HNB 623,3 triệu sẽ tiếp tục chi từ quỹ**

Cần chứng từ

Văn bản cho phép cho từng hợp đồng; biên bản họp Ban quản trị; báo giá, dự toán, nghiệm thu; nhật ký duyệt lệnh ngày 14/04/2026.

5 127,5 tỷ tiền gửi sau tái tục chưa có xác nhận, sao kê dừng ở 31/05/2026

F04, F16



KHIẾM KHUYẾT

1. **Sao kê in ngày 04/09/2026 nhưng dừng ở 31/05/2026: không thấy dòng tiền đáo hạn và tái tục**
   Quy chế thu chi Điều 6.1.g
2. **127,5 tỷ sau tái tục chưa có hợp đồng và giấy xác nhận của ngân hàng**
   Quy chế thu chi Điều 3.1.a
3. **Khoản 2,5 tỷ gửi mới chưa rõ lấy từ đâu**
4. **Khoản 5 tỷ và 60 tỷ không có dấu vết từ ngày gửi tới 31/05/2026**
5. **Lãi 8% cao hơn biểu 12 tháng tại quầy khoảng 5,9%: cần xem điều kiện kèm theo**

Cần chứng từ

Sao kê ba tài khoản từ 01/06/2026; hợp đồng tiền gửi và giấy xác nhận tại quầy của VietinBank, Agribank.

02 Độ tin cậy dữ liệu: sao kê thật, chép lại khớp tới từng đồng

KẾT LUẬN Dữ liệu tin cậy

Dữ liệu đủ tin cậy để phân tích: 198 giao dịch của 8 sao kê khớp với số dư, tổng phát sinh và số bút toán in trên sao kê.

Còn thiếu hai mảnh hồ sơ quyết định là sao kê tài khoản vận hành và giấy xác nhận tiền gửi tại ngày gần nhất; tài liệu ngân hàng Ban quản trị gửi ngày 28/09/2026 khớp tới từng đồng với dữ liệu.

KẾT LUẬN Không có dấu hiệu làm giả

Sao kê là bản thật do ngân hàng lập, không có dấu hiệu tạo mới hay chỉnh sửa bằng AI.

Chỉ còn một rủi ro nhỏ là in bản đã sửa rồi scan lại, loại trừ được khi ngân hàng xác nhận trực tiếp.

198	33	0	2
giao dịch của 8 sao kê chép lại, không lệch một đồng số dư	tháng lãi không kỳ hạn tính lại khớp tới từng đồng	dấu hiệu tạo mới hay chỉnh sửa sao kê bằng AI	hồ sơ còn thiếu: sao kê TK vận hành và giấy xác nhận 125 tỷ

NHẬN ĐỊNH

- **Dữ liệu chuyển đổi khớp với sao kê gốc: không lệch một đồng ở cả 198 dòng, khớp tổng phát sinh và số bút toán của cả 8 sao kê.**
- Ba tài khoản có ba vai trò khác nhau, và dòng tiền giữa chúng giải thích vì sao quỹ giảm.
- Hồ sơ còn thiếu hai mảnh ghép quyết định: sao kê tài khoản vận hành 118002976372 và giấy xác nhận các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

NHẬN ĐỊNH

- **Không phát hiện dấu hiệu dùng AI tạo mới hay chỉnh sửa sao kê.**
- Tiền lãi không kỳ hạn tính lại cho 33 tháng khớp tới từng đồng, điều mà một sao kê bị thêm, bớt hay sửa giao dịch không thể giữ được.
- Các file là bản scan gốc từ máy Toshiba, mọi trang màu mang cùng một dấu vân tay nén ảnh, không có lớp chỉnh sửa sau khi scan.
- Dòng chữ hoa thường lẫn lộn là lỗi viết hoa có quy luật của phần mềm ngân hàng: áp quy tắc viết hoa chỉ chữ không dấu vào câu gốc cho ra đúng từng ký tự như dòng in.
- Số tài khoản 6350201010476 hợp lệ và thống nhất trên chứng từ hai ngân hàng; tên thư mục thiếu một chữ số 0.
- Trang cuối sao kê TK 7784 năm 2026 thiếu dấu ngân hàng, nên đề nghị đại diện cư dân cùng BQT nhận lại sao kê có dấu và giấy xác nhận số dư tại quầy.

TÀI LIỆU MỚI · NGÂN HÀNG XÁC NHẬN DỮ LIỆU

- **Tài liệu ngân hàng do BQT cung cấp ngày 28/09/2026 khớp tới từng đồng với dữ liệu của báo cáo: 9 trên 13 chỉ tiêu đối chiếu khớp, bốn chỉ tiêu lệch đều nằm ở báo cáo do BQT tự lập.**
- Sao kê VietinBank 01/07/2024 – 20/05/2025 có 36 giao dịch, tổng Nợ 120.181.083.438, tổng Có 125.024.737.444 và số dư cuối 4.843.654.006 đồng, trùng dữ liệu chuyển đổi.
- Thư xác nhận của Agribank ngày 20/05/2025 ghi số dư 417.400 đồng, trùng số dư tính lại.

TỔNG HỢP · DỮ LIỆU VÀ ĐỘ TIN CẬY

- **Dữ liệu đủ tin cậy: sao kê là bản thật, dữ liệu chép lại khớp tới từng đồng, không có dấu hiệu làm giả bằng AI.**
- Hai hồ sơ còn thiếu là sao kê tài khoản vận hành và giấy xác nhận tiền gửi; chúng không làm giảm độ tin cậy của phần đã có nhưng giới hạn phạm vi kết luận.

03 Quỹ còn bao nhiêu và 3,12 tỷ đã đi đâu

KẾT LUẬN Cần xác nhận

Tiền gốc quỹ không giảm: 127,15 tỷ ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ. Nhưng 98% quỹ là tiền gửi có kỳ hạn; ngân hàng mới xác nhận 120 tỷ tại ngày 20/05/2025, nên xác nhận số dư sau đợt tái tục là việc phải làm đầu tiên.

KẾT LUẬN Làm trái Quy chế

Khoản giảm 3,12 tỷ là bốn nhóm chi có thật, mỗi khoản đều có nơi nhận. Nhưng 1,69 tỷ trong đó không truy được tới người nhận cuối hoặc hàng hóa cụ thể, và khoản 986,9 triệu chuyển sang tài khoản vận hành làm trái Điều 7.2 và 7.4.

Bốn nhóm chi làm quỹ giảm 3,12 tỷ so với gốc cộng lãi, triệu đồng



NHẬN ĐỊNH

- **Quỹ còn 127,15 tỷ đồng vào ngày 31/05/2026, cao hơn số nhận bàn giao 2,36 tỷ nhờ 5,48 tỷ tiền lãi, nhưng thấp hơn gốc cộng lãi 3,12 tỷ.**
- Chín mươi tám phần trăm quỹ nằm trong bốn hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, và hồ sơ hiện có chỉ chứng minh được chúng tồn tại ở thời điểm gửi hoặc trả lãi.
- Khoản 60 tỷ gửi lại tại Agribank ngày 22/08/2025 và 5 tỷ tại VietinBank ngày 29/08/2025 không có thêm dấu vết nào; đây là điểm cần xác nhận đầu tiên.
- Số 124,79 tỷ nhận bàn giao cũng cần đối chiếu biên bản quyết toán với chủ đầu tư để biết đã gồm đủ lãi phát sinh trong thời gian chủ đầu tư giữ quỹ hay chưa.

TÀI LIỆU MỚI · XÁC NHẬN TIỀN GỬI

- **Hai ngân hàng xác nhận 120 tỷ tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 20/05/2025: VietinBank 45 tỷ và 15 tỷ, Agribank 60 tỷ.**
- Khoản 5 tỷ gửi ngày 29/08/2025 chưa có xác nhận của ngân hàng; báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi khoản này kỳ hạn 1 năm, lãi 4,7%.
- Báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi quỹ 127.054.769.278 đồng, khớp tiền gửi và số dư TK VietinBank nhưng chưa tính 3,66 triệu ở TK Agribank và 120,3 triệu ở TK 7784.

NHẬN ĐỊNH

- **Khoản giảm 3,12 tỷ là tổng bốn nhóm chi: Schindler 806,9 triệu, chuyển sang tài khoản vận hành của BQT 986,9 triệu, tạm ứng cho HNB sửa cấp nước 623,3 triệu và mua thiết bị của Thép Quang 705,8 triệu.**
- Hai nhóm có cùng một điểm đáng lo: 1,69 tỷ, tức 54% số chi, không truy được tới người nhận cuối hoặc tới hàng hóa cụ thể.
- Khoản 986,9 triệu trái Quy chế rõ nhất, vì tiền quỹ chỉ được chuyển thẳng tới đơn vị bảo trì và việc tạm dùng tiền vận hành bị giới hạn 10 triệu mỗi tháng.
- Nếu các khoản chi không nằm trong kế hoạch bảo trì được HNNCC thông qua, tổng 1,79 tỷ năm 2025 đã vượt trần 500 triệu mỗi năm cho sửa chữa đột xuất.
- Riêng khoản 705,8 triệu trả Thép Quang ngày 24/04/2026 gấp khoảng 14 lần mức 50 triệu Ban quản trị được tự quyết và một mình đã bằng 141% trần năm, nên bắt buộc phải có kế hoạch được Hội nghị thông qua hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý.
- Phần còn lại của hợp đồng cấp nước (623,3 triệu) và của các hợp đồng Schindler đã tạm ứng (khoảng 298,8 triệu) có thể tiếp tục được chi từ quỹ, nên cần chặn lại cho tới khi có hồ sơ.

04 Nếu hạch toán đúng thì như thế nào

Dựng lại quỹ theo hai bước: đưa mọi dòng tiền khu vực chung về đúng tài khoản quỹ, rồi xét khoản chi nào hợp lệ. Mặc định theo kịch bản cư dân nêu: khoản 986,9 triệu chuyển sang TK vận hành, các khoản trả Schindler và tiền thuế được coi là hợp lệ.

Bước 1. Hạch toán đúng tài khoản, đồng

Khoản mục	Số tiền	Hiện ghi ở	Hạch toán đúng
Nhận bàn giao, tiền nộp mở TK, lãi của hai TK quỹ	130.272.861.807	TK quỹ	Đúng
Cộng: thu khai thác khu vực chung từ đối tác	1.707.909.092	TK 7784	Nộp vào TK quỹ (khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023)
Trừ: thuế đã nộp trên tiền khu vực chung	-187.419.746	TK 7784	Nghĩa vụ thuế, coi là khoản trừ hợp lệ
Cộng: lãi trừ phí của TK 7784	-16.215	TK 7784	Thuộc quỹ
Trừ: chi bảo trì, sửa chữa, mua sắm (20 lệnh)	-4.523.087.536	Quỹ 3,12 tỷ; TK 7784 1,40 tỷ	Chi từ TK quỹ, chuyển thẳng cho nhà thầu, sau nghiệm thu
Trừ: phí ngân hàng hai TK quỹ	-3.438.600	TK quỹ	Đúng
Quỹ bảo trì nếu hạch toán đúng (mọi khoản chi hợp lệ)	**127.266.808.802**		**Cao hơn số hiện có 120.273.583 đồng**

Quỹ theo số dư hiện nay
127,15 tỷ
Hai TK quỹ cộng bốn hợp đồng tiền gửi

Quỹ nếu hạch toán đúng
127,27 tỷ
Tổng tiền không đổi, chỉ đưa tiền khu vực chung về đúng sổ

Cần chuyển ngay về TK quỹ
120,3 triệu
Số dư TK 7784 ngày 31/05/2026

Bước 2. Hạch toán đúng loại chi: khoản nào coi là hợp lệ

Khoản chi	Số tiền (đồng)	Nguồn chi	Đánh giá	Mã
Schindler: sửa chữa thang máy	634.300.857	Quỹ	Hợp lệ	F06
Schindler: phí bảo trì định kỳ 10/2024 – 01/2025	172.616.400	Quỹ	Hợp lệ	F14

Khoản chi	Số tiền (đồng)	Nguồn chi	Đánh giá	Mã
Chuyển TK vận hành 118002976372 (hoàn ứng 6 khoản chi)	986.910.176	Quỹ	Hợp lệ	F01
Thuế nộp trên tiền khu vực chung	187.419.746	TK 7784	Hợp lệ	
HNB: tạm ứng 50% hợp đồng cấp nước	623.290.680	Quỹ	Chờ hồ sơ	F05
Thép Quang: mua thiết bị	705.769.875	Quỹ	Chờ hồ sơ	F03
Thành Công: 4 hợp đồng	856.792.068	TK 7784	Chờ hồ sơ	F07
Khởi Sáng Việt: hệ thống giữ xe	356.399.800	TK 7784	Chờ hồ sơ	F08
KTECH: hệ thống camera	187.007.680	TK 7784	Chờ hồ sơ	F02
Tổng chi của hai tài khoản, kể cả thuế	**4.710.507.282**			

Ba kịch bản, đồng

Kịch bản	Coi là hợp lệ	Còn phải làm rõ	Quỹ phải có nếu không chứng minh được
1. Mọi khoản chi có chứng từ hợp lệ	4.710.507.282	0	127.266.808.802
2. Như cư dân nêu: 986,9 triệu, Schindler, thuế hợp lệ	1.981.247.179	2.729.260.103	129.996.068.905
3. Chặt nhất: chỉ sửa chữa Schindler và thuế hợp lệ	821.720.603	3.888.786.679	131.155.595.481

NHẬN ĐỊNH

- **Nếu hạch toán đúng, quỹ bảo trì ngày 31/05/2026 phải là 127,27 tỷ đồng, cao hơn số đang thể hiện 120,3 triệu vì số dư TK 7784 là tiền khu vực chung chưa nộp về quỹ.**
- Đưa về đúng tài khoản không làm mất hay thêm tiền; chỉ chuyển 1,71 tỷ thu khu vực chung, 187,4 triệu tiền thuế và 1,40 tỷ chi sửa chữa từ TK 7784 về đúng sổ của quỹ.
- Theo kịch bản cư dân nêu, vẫn còn 2,73 tỷ phải có hồ sơ: Thép Quang 705,8 triệu, HNB 623,3 triệu và 1,40 tỷ chi từ TK 7784 cho Thành Công, Khởi Sáng Việt, KTECH.
- Ngay cả khi mọi khoản chi đều hợp lệ, ba chỗ làm sai quy trình vẫn còn: tiền quỹ đi qua tài khoản vận hành của BQT, tiền khu vực chung nằm ngoài quỹ và chi sửa chữa không qua quy trình của quỹ.
- Khoản nào không đủ chứng từ là số BQT phải hoàn lại quỹ; theo kịch bản chặt nhất, phần phải làm rõ tới 3,89 tỷ đồng.

TÀI LIỆU MỚI · BẢNG CHI PHÍ CỦA BQT

- **Phụ lục chi phí trong báo cáo BQT ngày 15/05/2026 ghi 2,42 tỷ; bốn dòng khớp từng đồng với lệnh chi trên sao kê: HNB 623,3 triệu, Thép Quang 705,8 triệu (mô tả là thiết bị điện, nước, intercom), sảnh 116,2 triệu và camera 112,2 triệu.**
- Hai dòng sảnh và camera được chi từ TK 7784 nhưng BQT tự đưa vào bảng chi phí quỹ bảo trì, củng cố cách hạch toán đúng: tiền khu vực chung phải đi qua quỹ.
- Ba dòng thang máy 597,8 triệu, PCCC 261,1 triệu và máy phát điện 4,9 triệu (tổng 863,8 triệu) không có lệnh chi tương ứng trên sao kê ba tài khoản năm 2026; cùng loại việc với khoản 986,9 triệu hoàn ứng ngày 23/12/2025 nhưng thấp hơn 123,1 triệu.
- BQT cần cho biết 863,8 triệu chi từ tài khoản nào, có phải là 6 khoản đã hoàn ứng không, và 123,1 triệu chênh lệch là khoản gì.

Tài khoản vận hành trên sao kê là 118002976372. File Excel, sheet Nếu hạch toán đúng, cho chọn Hợp lệ, Chờ hồ sơ hoặc Không hợp lệ cho từng khoản và tự tính lại.

05 Đối chiếu tạm ứng với quyết toán từng hợp đồng

Giá trị hợp đồng suy ra bằng số tiền tạm ứng chia cho tỷ lệ tạm ứng ghi trong lệnh chi, rồi so với tổng đã trả cho cùng mã hợp đồng.

Mã hợp đồng trên sao kê	Nhà thầu	Tạm ứng	Giá trị suy ra	Đã trả	Kết quả
18KSVSSR08082025	Khởi Sáng Việt · giữ xe	40% · 115.720.000	289.300.000	356.399.800	Trả vượt 67.099.800 (23,2%)
000785358/KTECH	KTECH · camera	40% · 74.803.072	187.007.680	187.007.680	Khớp, đã trả đủ
221025	Thành Công · nhà để hàng	50% · 82.909.400	165.818.800	165.818.880	Khớp, đã trả đủ
06042026	Thành Công · ốp lát sảnh	60% · 116.227.877	193.713.128	193.713.128	Khớp, đã trả đủ
01HNBSSR24032026	HNB · cấp nước	50% · 623.290.680	1.246.581.360	623.290.680	Còn 623.290.680 chưa thấy trả
EID/FR/155768383	Schindler · thang máy	50% · 27.946.944	55.893.888	27.946.944	Còn 27.946.944 chưa thấy trả
EID/FR/155768282	Schindler · thang máy	50% · 32.280.120	64.560.240	32.280.120	Còn 32.280.120 chưa thấy trả
EID/FR/18062025REV01	Schindler · thang máy	50% · 238.542.111	477.084.222	238.542.111	Còn 238.542.111 chưa thấy trả
080426	Thép Quang · thiết bị	Không tạm ứng	705.769.875	705.769.875	Trả một lần 100%

NHẬN ĐỊNH

- **Hợp đồng giữ xe 18KSVSSR08082025 là trường hợp duy nhất trả vượt: tạm ứng 40% là 115,7 triệu nên giá trị hợp đồng khoảng 289,3 triệu, nhưng tổng đã trả 356,4 triệu, cao hơn 67,1 triệu (23,2%).**
- Hợp đồng camera của KTECH và hai hợp đồng có tạm ứng của Thành Công đều quyết toán khớp giá trị suy ra (lệch dưới 100 đồng do làm tròn), cho thấy cách suy từ tỷ lệ tạm ứng là đáng tin.
- Phần 50% còn lại của hợp đồng cấp nước HNB (623,3 triệu) và của ba hợp đồng Schindler (298,8 triệu) chưa thấy trả trên sao kê tới 31/05/2026; nếu phần Schindler đã trả qua tài khoản vận hành thì phải nằm trong 986,9 triệu hoàn ứng.
- Khoản 705,8 triệu của Thép Quang được trả một lần 100%, không có đợt tạm ứng và nghiệm thu như các hợp đồng khác.
- Phần vượt 67,1 triệu chỉ hợp lệ khi có phụ lục phát sinh ký trước khi thi công và biên bản quyết toán; nội dung này đã được đưa vào văn bản kiến nghị gửi Ban quản trị.

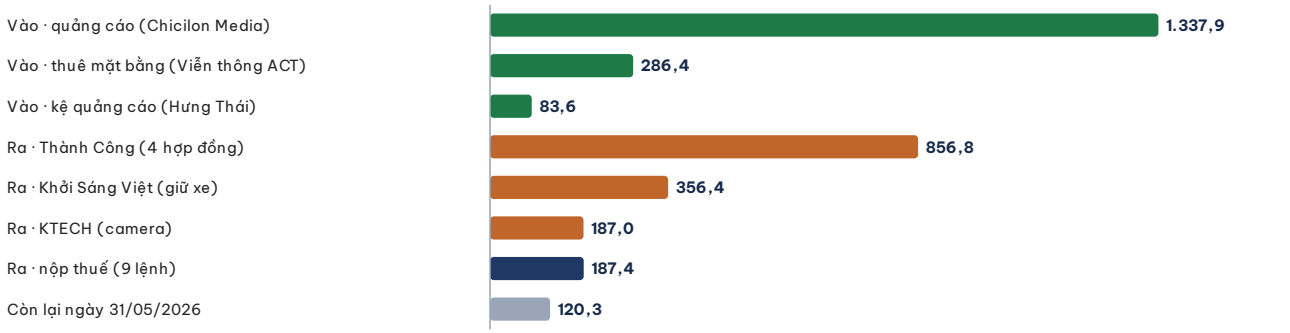
06 Tiền khai thác khu vực chung

KẾT LUẬN Làm trái Luật Nhà ở

1,71 tỷ tiền khai thác khu vực chung bị giữ ngoài tài khoản quỹ, trái khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023.

1,40 tỷ trong số đó đã chi không qua quy trình của quỹ; khoản thu này cần được chuyển về quỹ và quyết toán lại.

Tiền vào và ra TK 117002997784, triệu đồng



NHẬN ĐỊNH

- **Từ 07/2025 tới 05/2026 có 1,71 tỷ tiền khai thác khu vực chung: quảng cáo Chicilon 1,34 tỷ, thuê mặt bằng của Viễn thông ACT 286,4 triệu và đặt standee của Hưng Thái 83,6 triệu.**
- Luật yêu cầu khoản thu này nộp vào tài khoản quỹ bảo trì, nhưng BQT dồn vào một tài khoản riêng và chuyển cả khoản đã vào đúng quỹ sang đó.
- Từ tài khoản riêng đã chi 1,40 tỷ cho sửa chữa, mua sắm, trong đó Thành Công nhận 856,8 triệu qua bốn hợp đồng liên tiếp, không phải qua kế hoạch bảo trì hay chọn thầu của quỹ.
- Hợp đồng quảng cáo ký lại ngày 05/01/2025 làm tiền thực nhận giảm từ 86,98 triệu xuống 71,8 triệu mỗi tháng, chênh khoảng 182 triệu một năm.
- Nguồn thu khu vực chung trước 07/2025 và doanh thu giữ xe chưa xuất hiện trên sao kê nào, cần sổ theo dõi đầy đủ từ ngày BQT nhận bàn giao.

07 Lãi suất so với thực tế từng thời điểm

KẾT LUẬN Đúng biểu, hiệu quả thấp

Lãi suất phù hợp thực tế từng thời điểm: đúng biểu niêm yết, cao hơn biểu dành cho tổ chức, không có dấu hiệu bị trả thấp hay bị giữ lại tiền lãi.

Cách gửi kém hiệu quả làm quỹ bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ, và đợt tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% cần được chứng minh bằng hợp đồng và xác nhận của ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH

- **Mọi mức lãi Ban quản trị nhận được đều đúng biểu niêm yết của VietinBank, Agribank tại thời điểm gửi: 12 tháng 4,7%, kỳ hạn 3 tháng lần lượt 2,0%, 1,9% và 2,4%; không có dấu hiệu bị trả thấp hơn biểu hay bị giữ lại một phần tiền lãi.**
- Các khoản gửi được hưởng biểu tại quầy, cao hơn biểu dành cho tổ chức (4,2% cho 12 tháng), nên xét riêng từng khoản thì quỹ không bị thiệt so với thực tế lúc đó.
- Cùng tháng 8/2024, nhóm ngân hàng cổ phần lớn trả 5,75 – 6,0% cho kỳ hạn 12 tháng; chọn ngân hàng quốc doanh phù hợp tiêu chí uy tín của Quy chế, nhưng không có dấu vết thương lượng mức ưu đãi cho khu dân cư như Quy chế yêu cầu.
- Phần thiệt thật sự đến từ cách gửi: 15 tỷ tái tục kỳ hạn 3 tháng suốt 21 tháng và số dư thanh toán nhàn rỗi bình quân 4,24 tỷ, ước bỏ lỡ 0,42 – 0,96 tỷ tùy so với kỳ hạn 6 hay 12 tháng.
- Với 125 tỷ tiền gửi, mỗi 0,5 điểm phần trăm thương lượng thêm mang lại khoảng 625 triệu mỗi năm.
- Đợt đáo hạn 110 tỷ trong tháng 8/2026 rơi vào lúc biểu 12 tháng tại quầy đã lên 5,9%, nên cần kiểm tra ngay lãi suất tái tục và khoảng 5,17 tỷ tiền lãi phải về tài khoản.

TÀI LIỆU MỚI · TÁI TỤC THÁNG 8/2026

- **Theo thông báo của BQT ngày 15/09/2026, 127,5 tỷ đã được gửi lại với lãi suất 8%/năm kỳ hạn 12 tháng (khoản 5 tỷ 7,8%, kỳ hạn 6 tháng), cao hơn biểu 12 tháng tại quầy (khoảng 5,9% ở cả hai ngân hàng) và mức gửi trực tuyến 6,8% của Agribank.**
- Khoản 15 tỷ đã chuyển từ kỳ hạn 3 tháng sang 12 tháng và có thêm hợp đồng mới 2,5 tỷ, đúng hướng báo cáo khuyến nghị.
- Nếu đúng như thông báo, tiền lãi mỗi năm khoảng 10,2 tỷ, tăng khoảng 4,7 tỷ so với mức cũ; đây mới là thông báo của BQT, cần hợp đồng và xác nhận của ngân hàng để chốt.
- Thông báo cũng nêu toàn bộ tiền lãi sẽ chuyển về TK 116605084999 để thanh toán định kỳ các hạng mục bảo trì; tiền lãi là tiền của quỹ, chỉ được chi theo kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua và không dùng cho chi phí vận hành (Điều 6.1.b, 6.1.d Quy chế).

Nguồn: biểu lãi suất tháng 8/2026 theo VnEconomy 07/08/2026 (VietinBank 5,9%) và Gia đình và Xã hội 03/09/2026 (Agribank gửi trực tuyến 6,8%); VnEconomy nêu lãi thỏa thuận cho khoản gửi lớn có thể cao hơn biểu 2 – 2,5 điểm.

TỔNG HỢP · DÒNG TIỀN CỦA QUỸ

- **Quỹ không mất tiền gốc, nhưng dòng tiền đi ngoài quy trình kiểm soát theo hai hướng: 986,9 triệu ra khỏi quỹ vào tài khoản vận hành, và 1,71 tỷ tiền khu vực chung không đi vào quỹ.**
- Lãi suất đúng biểu từng thời điểm; phần thiệt 0,42 – 0,96 tỷ đến từ cách gửi, và đợt tái tục 127,5 tỷ với lãi 8% cần được chứng minh bằng hợp đồng và xác nhận của ngân hàng.

08 An toàn, tuân thủ Quy chế và kiểm tra bổ sung

KẾT LUẬN Chưa chứng minh được an toàn

Tiền đã chi cho thang máy, phòng cháy và hạ tầng thiết yếu khoảng 2,42 tỷ, không nhỏ. Nhưng chưa có bằng chứng an toàn được bảo đảm: 14 hợp đồng sửa chữa trong khoảng 7 tháng, phí bảo trì định kỳ vắng mặt từ 21/01/2025, chưa thấy giấy kiểm định và biên bản phòng cháy.

KẾT LUẬN 3 quy định bị vi phạm

Ban quản trị không tuân thủ 3 trong 17 quy định được đối chiếu và có nghi vấn ở 6 quy định khác.
Mức tuân thủ chưa đạt yêu cầu của chính Quy chế đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

3	6	4	2	2
quy định không tuân thủ	quy định có nghi vấn	chưa đủ hồ sơ để kết luận	tuân thủ một phần	tuân thủ

NHẬN ĐỊNH

- **Khoảng 2,42 tỷ đã chi cho thang máy, PCCC, máy phát và cấp nước, trong khi 2,11 tỷ khác đi vào thiết bị mô tả chung chung (Thép Quang), nhà để hàng, ốp lát sảnh (Thành Công), hệ thống giữ xe (Khởi Sáng Việt) và camera (KTECH).**
- Mười bốn hợp đồng mã EID/FR với Schindler được thanh toán trong khoảng bảy tháng cho thấy thang máy hỏng lặp lại; phản ánh của cư dân đặt câu hỏi về hiệu quả của các khoản sửa chữa này.
- Thang máy chung cư phải kiểm định an toàn định kỳ hai năm một lần và cơ sở phải tự kiểm tra PCCC hằng tháng; nên công khai giấy chứng nhận kiểm định và biên bản PCCC trước khi duyệt thêm khoản chi nào.
- Nên ưu tiên một đợt đánh giá kỹ thuật độc lập 18 thang máy và hệ thống PCCC làm căn cứ lập kế hoạch bảo trì năm 2027 trình HNNCC, thay vì tiếp tục sửa chữa theo từng hợp đồng nhỏ.

NHẬN ĐỊNH

- **Đối chiếu 17 quy định của Quy chế thu chi tài chính và Luật Nhà ở với sao kê: 3 quy định không được tuân thủ, 6 có nghi vấn, 4 chưa đủ hồ sơ để kết luận, 2 tuân thủ một phần và 2 tuân thủ.**
- Ba điểm không tuân thủ đều có bằng chứng trực tiếp trên sao kê: chuyển 986,9 triệu từ quỹ vào tài khoản vận hành (Điều 7.2), hoàn ứng một lần gấp khoảng 20 lần hạn mức 10 triệu mỗi tháng (Điều 7.4), và tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ (Điều 11 dẫn chiếu khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023).
- Sáu nghi vấn gồm tài khoản do Ban quản trị tự đứng tên, năng lực của Thép Quang, dùng quỹ cho việc vận hành, kiểm toán hằng năm, nghiệm thu trước khi thanh toán và trần chi sửa chữa đột xuất; sao kê cho thấy dấu hiệu nhưng cần hồ sơ để khẳng định.
- Bốn quy định chưa đủ hồ sơ để kết luận là công khai định kỳ, kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua, đấu thầu công khai và ba báo giá cho mỗi việc trên 10 triệu; đây chính là danh mục chứng từ cần đòi.
- Hai điểm tuân thủ là không thu bổ sung quỹ và không rút tiền mặt: mọi khoản chi đều chuyển khoản tới doanh nghiệp, Kho bạc hoặc tài khoản của Ban quản trị.

KẾT LUẬN Ba điểm mới cần trả lời

Các phép kiểm tra thêm củng cố độ tin cậy của sao kê và không thấy tiền mặt hay khoản chuyển cho cá nhân.

Đồng thời phát hiện ba điểm mới: phí bảo trì thang máy vắng mặt, thao tác hai tài khoản trong cùng phiên và đợt tái tục tháng 8/2026.

NHẬN ĐỊNH

- **Hai phép kiểm tra mạnh nhất cho thấy sao kê đầy đủ và thật: lãi không kỳ hạn của 33 tháng khớp tới từng đồng, và số liệu các khoản chi mang đúng cấu trúc hóa đơn có thuế 8% hoặc 10%.**
- Không có khoản rút tiền mặt hay chuyển cho cá nhân; rủi ro dồn vào tài khoản vận hành của Ban quản trị, nơi hồ sơ chưa có sao kê.
- Phép tách thuế cho thấy hợp đồng giữ xe Khởi Sáng Việt tăng từ 263 triệu lên 324 triệu trước thuế (23%), còn khoản của Thép Quang có giá trước thuế không tròn số, cần đối chiếu hóa đơn với hợp đồng.
- Ba điểm mới cần hỏi: phí bảo trì thang máy định kỳ không còn xuất hiện trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025, lệnh chi hai tài khoản được lập trong cùng một phiên, và đợt tái tục 127,5 tỷ tháng 8/2026 chưa có hợp đồng.
- Khoảng 0,92 tỷ cam kết chi còn lại có thể tiếp tục rời quỹ, nên tạm dừng cho tới khi có hồ sơ nghiệm thu.

TỔNG HỢP · AN TOÀN VÀ TUÂN THỦ

- **Mức tuân thủ Quy chế chưa đạt: 3 vi phạm và 6 nghi vấn trong 17 quy định được đối chiếu.**
- An toàn thang máy và phòng cháy chưa được chứng minh bằng giấy kiểm định và biên bản; tiền không bị rút mặt hay chuyển cho cá nhân, nhưng việc duyệt lệnh cần người kiểm soát độc lập.

09 Mười sáu dấu hiệu, nguyên nhân và hệ quả pháp lý

KẾT LUẬN Đủ căn cứ yêu cầu giải trình

16 dấu hiệu đủ để yêu cầu Ban quản trị giải trình bằng văn bản.

3 dấu hiệu mức Đỏ cần được trả lời trước khi phê duyệt bất kỳ khoản chi mới nào từ quỹ.

Về hệ quả: ba vi phạm đã rõ (986,9 triệu, 1,71 tỷ, 1,40 tỷ) phải khắc phục và thuộc diện xử phạt; dấu hiệu nào không được chứng minh bằng chứng từ thì phải bồi hoàn quỹ.

Mã	Mức	Dấu hiệu	Tình trạng	Nguyên nhân sơ bộ	Số tiền
F01	Đỏ	Chuyển 986,9 triệu từ quỹ bảo trì sang tài khoản vận hành của chính BQT	Đã rõ	Chưa loại trừ (3)	986,9 triệu
F02	Đỏ	Tiền khai thác khu vực chung không nộp vào tài khoản quỹ bảo trì	Đã rõ	(1) Thiếu năng lực	1,71 tỷ
F03	Đỏ	Trả một lần 705,8 triệu cho Thép Quang, hàng hóa mô tả chung chung	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	705,8 triệu
F04	Cam	125 tỷ tiền gửi có kỳ hạn chưa có chứng từ xác nhận	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	125,00 tỷ
F05	Cam	Hợp đồng sửa cấp nước với HNB khoảng 1,25 tỷ, tạm ứng ngay 50%	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	623,3 triệu
F06	Cam	Chi 806,9 triệu cho Schindler: phí bảo trì và 14 hợp đồng mã EID/FR trong khoảng 7 tháng, trả trễ 5–6 tháng	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	806,9 triệu
F07	Cam	Thành Công nhận 856,8 triệu qua 4 hợp đồng liên tiếp	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	856,8 triệu
F08	Cam	Hợp đồng giữ xe với Khởi Sáng Việt vượt 67,1 triệu so với giá trị suy ra	Chờ chứng minh	(2) Lỗ tay thật	67,1 triệu
F09	Cam	Tiền thuê quảng cáo của Chicilon Media giảm 17,5% ngay sau khi ký lại hợp đồng	Chờ chứng minh	Chưa loại trừ (3)	182,2 triệu
F10	Vàng	15 tỷ gửi kỳ hạn 3 tháng và số dư thanh toán nhàn rỗi, lãi bỏ lỡ 0,42–0,96 tỷ	Hiệu quả thấp	(1) Thiếu năng lực	964,0 triệu
F11	Vàng	Mở tài khoản quỹ bảo trì thứ hai tại Agribank	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	60,00 tỷ
F12	Vàng	Dấu hiệu chưa kiểm toán năm 2025 và công khai chưa đầy đủ	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F13	Vàng	Các chi tiết nhỏ trên chứng từ cần giải thích	Chờ chứng minh	(2) Lỗ tay thật	
F14	Cam	Không thấy phí bảo trì thang máy Schindler định kỳ từ 21/01/2025 trên tài khoản quỹ	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F15	Vàng	Lệnh chi hai tài khoản được lập liên tiếp trong cùng một phiên	Chờ chứng minh	(1) Thiếu năng lực	
F16	Vàng	Đợt tái tục 110 tỷ tháng 8/2026 cần kiểm tra lãi suất và tiền lãi về tài khoản	Theo dõi	Chưa phát sinh sai	1,32 tỷ

NHẬN ĐỊNH

- **Ba dấu hiệu mức Đỏ cùng một bản chất: tiền đi ngoài quy trình kiểm soát của quỹ, gồm chuyển vào tài khoản của chính Ban quản trị, dồn thu khu vực chung sang tài khoản riêng và trả trọn cho Thép Quang chưa rõ hàng hóa.**
- Bảy dấu hiệu mức Cam cần hồ sơ chứng minh, đứng đầu là 125 tỷ tiền gửi có kỳ hạn và việc phí bảo trì thang máy định kỳ không còn xuất hiện trên tài khoản quỹ từ 21/01/2025.
- Chưa có dấu hiệu nào đủ để kết luận chiếm đoạt, nhưng Điều 10 Quy chế quy định chi sai mục đích hay sai phạm chứng từ đều phải bồi thường, nên Ban quản trị có nghĩa vụ giải trình.
- Thứ tự ưu tiên nên là xác nhận 125 tỷ tiền gửi, truy 986,9 triệu, kiểm tra 705,8 triệu, rồi mới đến quy trình chọn thầu, thu khu vực chung và lãi suất.

Hệ quả pháp lý: điều gì chắc chắn phải xử lý, điều gì phụ thuộc chứng từ

Đã rõ trên sao kê

986,9 triệu qua tài khoản vận hành; 1,71 tỷ khu vực chung ngoài quỹ; 1,40 tỷ chi ngoài quy trình (F01, F02).

- Chắc chắn phải khắc phục: đưa toàn bộ tiền khu vực chung về tài khoản quỹ, có chứng từ cho từng khoản đã chi.
- Thuộc diện phạt Ban quản trị 50 – 60 triệu đồng, kèm buộc bồi hoàn khoản sử dụng sai (khoản 3 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP).
- Là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm (điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Chờ Ban quản trị chứng minh

705,8 triệu thiết bị; 127,5 tỷ tiền gửi; phí bảo trì thang máy; chi vượt trần 500 triệu; giữ xe, quảng cáo, kiểm toán, lệnh chi.

- Nghĩa vụ chứng minh thuộc Ban quản trị: mọi khoản dùng kinh phí bảo trì phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ (Điều 6.1.f Quy chế thu chi).
- Có chứng từ hợp lệ thì dấu hiệu được xóa.
- Không chứng minh được sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì khoản đó phải bồi hoàn quỹ (Điều 10.1 Quy chế thu chi) và bị coi là vi phạm đã rõ.

Trách nhiệm hình sự

Chưa có khoản nào.

- Chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt tài sản; do cơ quan điều tra xác định.
- Trên sao kê chưa có dữ kiện như vậy: không rút tiền mặt, không có khoản chuyển cho cá nhân.

Hình thức xử lý, mức và căn cứ

Hình thức	Nội dung, mức	Căn cứ	Ai quyết định
Khắc phục bắt buộc	Đưa tiền về đúng tài khoản quỹ; công khai, báo cáo Hội nghị nhà chung cư; bồi hoàn số tiền sử dụng không đúng quy định.	Khoản 4 Điều 153 Luật Nhà ở 2023; biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP	Cơ quan có thẩm quyền; Hội nghị nhà chung cư
Phạt tiền Ban quản trị	50 – 60 triệu đồng: quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định, hoặc không công khai việc sử dụng. 10 – 20 triệu đồng: không báo cáo Hội nghị về thu, chi kinh phí bảo trì.	Khoản 3, khoản 2 Điều 61 Nghị định 339/2026/NĐ-CP	Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt
Bồi thường	Thành viên chi sai mục đích, chiếm dụng kinh phí, sai phạm chứng từ, hoặc ra quyết định vượt quyền gây thiệt hại.	Điều 10.1 Quy chế thu chi; khoản 5 Điều 19 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD	Thỏa thuận hoặc tòa án

Hình thức	Nội dung, mức	Căn cứ	Ai quyết định
Bãi nhiệm	Thành viên vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính; hoặc có đơn đề nghị của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ.	Khoản 2 Điều 26, Điều 16 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD; khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị; khoản 6 Điều 7 Nội quy	Hội nghị nhà chung cư bất thường; UBND cấp xã công nhận người thay
Hình sự	Chỉ khi có chứng cứ chiếm đoạt tài sản.	Bộ luật Hình sự	Cơ quan điều tra, tòa án

Điều kiện bãi nhiệm thành viên Ban quản trị

Điều kiện	Căn cứ	Tại SSR hiện nay
Có căn cứ: thành viên vi phạm quy chế thu, chi tài chính	Khoản 2 Điều 26 Quy chế; điểm c khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động Ban quản trị	**Đã có** Ba vi phạm đã rõ trên sao kê; cần xác định ai lập, ai duyệt các lệnh chi (hồ sơ số 14 trong danh mục).
Hoặc: đơn đề nghị bãi nhiệm của tối thiểu 50% chủ sở hữu căn hộ	Khoản 2 Điều 26 Quy chế	**Chưa có**
Hoặc: Ban quản trị cố tình kéo dài việc giải quyết quyền lợi chính đáng của cư dân quá 14 ngày làm việc; chủ sở hữu có quyền công khai đề nghị tạm dừng hoạt động, bãi miễn	Khoản 6 Điều 7 Nội quy	**Chờ hết hạn**
Triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường: đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao	Điều 16 Quy chế	**Chưa có**
Hội nghị hợp lệ: tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu tham dự, hoặc 75% số người đã ký đơn nếu họp theo đơn	Khoản 3 Điều 16 Quy chế	**Bước sau**
Ban quản trị không tổ chức: UBND cấp xã tổ chức trong 30 ngày	Khoản 5 Điều 16 Quy chế	**Khi cần**
Biểu quyết theo đa số; UBND cấp xã công nhận người thay thế	Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD	**Bước sau**

Căn cứ để bãi nhiệm đã có; thủ tục chưa đủ. Nên dùng khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn mà Ban quản trị không trả lời hoặc không khắc phục; nếu Ban quản trị cố tình kéo dài quá 14 ngày làm việc, Nội quy cho chủ sở hữu quyền công khai đề nghị bãi miễn (khoản 6 Điều 7).

NHẬN ĐỊNH · HỆ QUẢ PHÁP LÝ

- **Ba vi phạm đã rõ là việc đã xảy ra: chứng từ bổ sung chỉ cho biết tiền đi đâu, không xóa được việc tiền quỹ đi sai tài khoản.**
- Với nhóm này, khắc phục là bắt buộc, Ban quản trị thuộc diện bị phạt 50 – 60 triệu đồng, và đây là căn cứ để Hội nghị nhà chung cư xem xét bãi nhiệm thành viên chịu trách nhiệm.
- Với nhóm chờ chứng minh, nghĩa vụ chứng minh thuộc về Ban quản trị; khoản nào không có chứng từ hợp lệ sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản thì phải bồi hoàn quỹ và bị coi là vi phạm đã rõ.
- Trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra khi có chứng cứ chiếm đoạt; đến nay chưa có dữ kiện nào như vậy.
- Căn cứ bãi nhiệm đã có nhưng thủ tục cần đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ, nên dùng sau khi hết hạn 15 ngày trả lời công văn.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP ký và có hiệu lực ngày 26/08/2026, thay Nghị định 16/2022/NĐ-CP; hành vi xảy ra trước ngày này áp dụng quy định có lợi hơn cho bên vi phạm; thời hiệu xử phạt 2 năm; mức phạt nêu trên là của tổ chức (Ban quản trị). Đây là khung hệ quả theo quy định; việc xử lý cụ thể do Hội nghị nhà chung cư và cơ quan có thẩm quyền quyết định.

10 Việc cần làm

KẾT LUẬN Hành động ngay

Cư dân có đủ căn cứ để đòi hồ sơ ngay, bắt đầu từ ba hồ sơ chính.
Song song, đề nghị tạm dừng khoảng 0,92 tỷ còn phải trả cho các hợp đồng đã tạm ứng cho tới khi có biên bản nghiệm thu.

BƯỚC 1
Gửi văn bản yêu cầu
Nhiều chủ sở hữu cùng ký, nêu danh mục hồ sơ ưu tiên cao, đề nghị trả lời trong 15 ngày; căn cứ khoản 1 Điều 7 Nội quy và Điều 7 Quy chế hoạt động Ban quản trị.

BƯỚC 2
Xác nhận tại ngân hàng
Đại diện cư dân cùng Ban quản trị nhận giấy xác nhận số dư và sao kê có dấu tại quầy VietinBank, Agribank.

BƯỚC 3
Kiểm toán đột xuất
Đề nghị kiểm toán độc lập quỹ bảo trì đột xuất; Quy chế cho phép không chờ hết năm tài chính (Điều 8.8.b).

BƯỚC 4
Kiến nghị, hội nghị, bãi nhiệm
Nếu không được đáp ứng: kiến nghị UBND cấp xã, Sở Xây dựng xử lý theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP; gom đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu để triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường, xem xét bãi nhiệm (Điều 16, Điều 26 Quy chế).

8 hồ sơ ưu tiên cao trong danh mục 15 hồ sơ cần yêu cầu

#	Hồ sơ	Gửi tới
1	Giấy xác nhận số dư các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn: VietinBank 45 tỷ, 15 tỷ, 5 tỷ và Agribank 60 tỷ, tại ngày gần nhất, ghi rõ không cầm cố, không phong tỏa	Ngân hàng, qua BQT
2	Sao kê TK 118002976372 (Kinh phí quản lý vận hành) từ 01/08/2025 tới nay	BQT, VietinBank
3	Chứng từ 6 khoản chi được hoàn ứng ngày 23/12/2025: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu, ủy nhiệm chi	BQT
4	Hồ sơ HĐ 080426/HDDV/BQT TQ với Thép Quang: kế hoạch bảo trì được Hội nghị thông qua có hạng mục này hoặc văn bản trên 50% chủ sở hữu đồng ý, danh mục thiết bị, hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận và nghiệm thu, 3 báo giá, mã số thuế và giấy đăng ký kinh doanh	BQT
5	Sao kê từ 01/06/2026 tới nay của 3 tài khoản thanh toán, kèm hợp đồng tái tục các khoản tiền gửi tháng 8/2026	BQT, ngân hàng
6	Hợp đồng bảo trì thang máy, giấy xác nhận công nợ của Schindler, giấy chứng nhận kiểm định an toàn còn hiệu lực của từng thang, nhật ký sự cố và bảo trì	BQT, Schindler, đơn vị vận hành
7	Hồ sơ PCCC: biên bản tự kiểm tra hằng tháng, hợp đồng và biên bản bảo dưỡng định kỳ, kết quả kiểm tra của cơ quan PCCC	BQT, đơn vị vận hành
8	Kế hoạch bảo trì năm 2025, 2026 đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua và biên bản hội nghị thường niên; văn bản lấy ý kiến chủ sở hữu cho các việc khẩn cấp trên 50 triệu	BQT

TÀI LIỆU MỚI · TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

- **Tài liệu nhận ngày 28/09/2026 mới đáp ứng một phần hồ sơ số 1 (xác nhận tiền gửi tại 20/05/2025) và số 5 (thông báo hợp đồng tái tục tháng 8/2026).**
- Thư VietinBank ngày 22/07/2024 xác nhận TK 118002976372 do 6 thành viên BQT đồng chủ tài khoản, nhưng chưa có sao kê của tài khoản này.
- Chưa có tài liệu nào cho 13 hồ sơ còn lại; quan trọng nhất là sao kê TK vận hành, chứng từ 6 khoản hoàn ứng, hồ sơ Thép Quang, hợp đồng giữ xe 18KSVSSR08082025, kế hoạch bảo trì và báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo BQT ngày 14/05/2025 cộng phí ngân hàng 247.500 đồng hai lần, cho thấy sổ sách của BQT cần được kiểm toán.

CHIẾN LƯỢC

- **Quyền yêu cầu thông tin của chủ sở hữu đã có trong Nội quy nhà chung cư, và Quy chế thu chi cho phép kiểm toán quỹ đột xuất, không cần chờ hết năm tài chính.**
- Quy chế hoạt động Ban quản trị còn buộc Ban quản trị trả lời và thông báo cho cả cộng đồng những vấn đề liên quan quyền lợi chung, kể cả khi chỉ một cư dân phản ánh (khoản 7 Điều 7).
- Văn bản yêu cầu nên có chữ ký của nhiều chủ sở hữu, nêu rõ danh mục hồ sơ, thời hạn phản hồi và hình thức công khai kết quả.
- Nếu Ban quản trị không đáp ứng, cư dân có thể kiến nghị UBND cấp xã và Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, hoặc gom đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ để triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường xem xét bãi nhiệm (Điều 16, khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD).

Nguồn: 8 sao kê ngân hàng (bản scan) của TK VietinBank 116605084999, Agribank 6350201010476, VietinBank 117002997784; Bộ quy chế đã thông qua tại Hội nghị nhà chung cư ngày 26/05/2024; Luật Nhà ở 2023, khoản 4 Điều 153; Nghị định 339/2026/NĐ-CP, Điều 61; Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm Thông tư 05/2024/TT-BXD, Điều 16, 19, 26; Tạp chí Xây dựng về nguồn thu phần sở hữu chung; biểu lãi suất theo Vietnambiz, CafeF, DNSE, Thương Gia, VnEconomy, Mekong ASEAN, Stockbiz, Kênh 14 ghi trong bản đầy đủ. Số liệu chi tiết, công thức và công cụ tính lại ở file Excel và trang dashboard đi kèm.

Miễn trừ: tài liệu phân tích dựa trên bản scan sao kê và bộ quy chế trong hồ sơ, phục vụ giám sát của cư dân. Các nhận định là dấu hiệu cần làm rõ, không phải cáo buộc đối với tổ chức hay cá nhân nào; không thay thế kiểm toán độc lập hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền.